

Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
«Приокский учебный центр»
(АНО ДПО «ПУЦ»)

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АНО ДПО «ПУЦ»

Н.М.Матченко



08 _____ 2024г

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ**

г. Калуга
2024 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о платных образовательных услугах Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Приокский Учебный центр» (далее по тексту Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. №2300-1 "О защите прав потребителей", Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 N 1441 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", Уставом АНО ДПО «ПУЦ» (далее по тексту Организация) и иными локальными актами Организации.

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:

«платные образовательные услуги» – осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг (далее - договор), заключаемым при приеме на обучение;

«исполнитель» – Организация, осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги обучающимся;

«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы);

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;

«существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки.

1.3. В соответствии с лицензией на ведение образовательной деятельности Организацией оказываются платные образовательные услуги по следующим образовательным программам:

- профессионального обучения (программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих);

- дополнительным профессиональным программам (программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки);

- дополнительным общеобразовательным программам (дополнительные общеразвивающие программы).

1.4. Образовательные программы реализуются в формах, предусмотренных Законом «Об образовании в Российской Федерации».

1.5. Содержание, сроки и форма реализации образовательных программ определяются образовательной программой и (или) Договором.

1.6. Режим занятий (работы) устанавливается Организацией.

1.7. Оказание всех видов образовательных услуг производится за счет средств Заказчика в порядке и сроки, определенные Договором.

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛУГАХ, ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ

2.1. Организация до заключения Договора предоставляет Заказчику достоверную информацию об Организации и оказываемых услугах в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», обеспечивающую возможность их правильного выбора.

2.2. Информация, предусмотренная пунктом 2.1. настоящего Положения, предоставляется Организацией в месте фактического осуществления образовательной деятельности, а также размещена на официальном сайте Организации в сети «Интернет» на дату заключения Договора.

2.3. Оказание платных образовательных услуг осуществляется на основании договоров, дополнительных соглашений к ним, формы которых утверждаются Генеральным директором.

2.4. Организация заключает договор при наличии возможности оказать запрашиваемую Заказчиком образовательную услугу.

2.5. Договор заключается в письменной форме до начала оказания платных образовательных услуг и содержит следующие сведения:

- полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального предпринимателя;
- место нахождения или место жительства исполнителя;
- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося;
- место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя обучающегося;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон (указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при наличии);
- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
- полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты;
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности);
- форма обучения;
- сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по договору (продолжительность обучения по договору);
- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
- порядок изменения и расторжения договора;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных услуг.

2.6. Договор от имени Организации подписывается Генеральным директором, заместителем генерального директора, другим должностным лицом, действующим на основании доверенности, выданной Генеральным директором. От имени Заказчика — юридического лица — договор подписывает руководитель или лицо, им уполномоченное на основании доверенности.

2.7. Договор об оказании платных образовательных услуг, подписанный в установленном порядке, является основанием для издания распорядительного акта (приказа) о приеме Обучающегося на обучение в Организацию.

2.8. Изменение условий договоров об оказании платных образовательных услуг возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или Договором. Изменения к Договору оформляются дополнительным соглашением, которое с момента подписания становится неотъемлемой частью Договора.

2.9. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Федерации об образовании.

2.10. Сведения, указанные в Договоре о предоставлении платных образовательных услуг, должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте Организации в "Интернет" на дату заключения договора.

3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

3.1. Стоимость образовательных услуг определяется Организацией.

3.2. Стоимость образовательных услуг утверждается Генеральным директором Организации или уполномоченным им лицом.

3.3. Информация о стоимости образовательных услуг является публичной.

3.4. Стоимость образовательных услуг является договорной. Договор заключаются при условии согласования всеми сторонами договора стоимости образовательных услуг, определенной Организацией.

3.5. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

3.6. Организация вправе снизить стоимость образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости образовательных услуг за счет собственных средств Организации.

3.7. В случае изменения существенных условий Договора в части содержания, срока и формы реализации образовательных программ размер стоимости образовательных услуг подлежит обязательному пересмотру.

3.8. Любое изменение стоимости образовательных услуг оформляется дополнительным соглашением сторон к договору.

3.9. Оплата образовательных услуг осуществляется в порядке и в сроки, предусмотренные Договором. Оплата производится в российских рублях в кассу Организации или в безналичном порядке на счет Организации.

3.10. Организация может перенести срок оплаты, указанный в Договоре, на более поздний по индивидуальным прошениям Заказчика (при наличии уважительной причины и финансовой возможности).

3.11. Нарушение срока внесения платы за образовательные услуги является неисполнением существенных условий договора об оказании образовательных услуг и может являться основанием для его расторжения или, по согласованию с Заказчиком, увеличения договорной стоимости.

3.12. При нарушении срока внесения платы стороны Договора согласовывают новую стоимость дополнительным соглашением к Договору, в таком случае действие Договора продолжается, в противном случае Договор расторгается в одностороннем порядке по инициативе Организации.

3.13. При расторжении Организацией Договора в одностороннем порядке в случаях, указанных в п.3.5 настоящего Положения, Заказчик оплачивает Организации фактически понесенные им расходы за период обучения на момент расторжения Договора.

3.14. При расторжении договора по инициативе Заказчика (при условии отсутствия претензий к качеству и порядку оказания образовательных услуг Организацией) Заказчик оплачивает Организации фактически понесенные им расходы. Понесенные Организацией расходы определяются исходя из стоимости фактически оказанных образовательных услуг за период обучения.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАКАЗЧИКА

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.

4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:

- а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
- б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.

4.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг Организацией не устранены. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.

4.4 Если Организация своевременно не приступила к оказанию услуг или если во время оказания услуг стало очевидным, что они не будут оказаны в срок, а также в случае просрочки оказания услуг Заказчик вправе по своему выбору:

- назначить Организации новый срок, в течение которого Организация должен приступить к оказанию услуг и (или) закончить оказание услуг;
- поручить оказать услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Организации возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости услуг;
- расторгнуть Договор.

4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.

4.6. По инициативе Организации договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:

- применение к Потребителю отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнение Потребителем, обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
- установление нарушения порядка приема в Организацию, повлекшего по вине Заказчика или Потребителя незаконное зачисление Потребителя в Организацию;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Потребителя.